

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 [3] 「취업규칙」 내 법정 의무사항 미반영

관 련 부 서 ○○ ●실

조 치 부 서 ○○ ●실

내 용

1. 업무 개요

○○ ●실은 임직원의 이사회 및 정관 제·개정을 담당하는 부서로서, 직원의 근무조건 등을 규정하고 있는 「취업규칙」에 따라 직원의 인사·노무관리에 관한 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

○○는 상시 근로자 #명이 근무하는 사업장으로 「근로기준법」과 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」(이하 “남녀고용평등법”이라 한다)의 적용 대상이다.

따라서 ○○는 「근로기준법」과 남녀고용평등법 등 관련 법령에서 정한 근로자의 권익 보호 조항을 「취업규칙」에 반드시 반영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○의 「취업규칙」을 확인한 결과, 현행 남녀고용평등법 및 「근로기준법」과 불일치한 사실이 확인되었다.

그리고 ○○ 「취업규칙」에 따르면 법령 또는 정부 지시에 저촉되는 경우 법령 또는 정부지시에 따른다고 명시되어 있으나, 현업에 종사하는 직원들의 경우

개정된 현행법령보다 사내에 공지된 「취업규칙」에 대해 접근성이 더 높아 현실적으로 「취업규칙」을 현업에 참고 할 가능성이 높으므로 직원들이 법령에 맞는 노동환경을 적절히 제공받을 수 있도록 「취업규칙」을 남녀고용평등법과 「근로기준법」에 맞게 개정할 필요가 있다.

관계부서 의견 ●실은 감사결과를 수용하면서 「취업규칙」을 현행 남녀고용평등법과 「근로기준법」에 따라 개정하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은 현행 「근로기준법」과 남녀고용평등법 등의 관련 법령과 맞지 않는 「취업규칙」에 대하여 관계 법령의 의무사항을 준수할 수 있도록 개정하시기 바랍니다.(시정)